

die Idee der Gerechtigkeit ein und nimmt das Werk als ein ihr gebührendes Eigentum in Besitz und unter ihren Schutz“¹. Es gilt eben, dass der vorchristliche Mensch sich überhaupt im Kriegszustand dem Fremden gegenüber befindet, sofern ihm nicht durch Vertrag bestimmte Rechte bewilligt sind². „Cum alienigenis, cum barbaris, aeternum omnibus Graecis bellum est“, sagt Livius³ von den Griechen; für römische Verhältnisse ist bezeichnend genug, dass „hostis“ sowohl den Feind bezeichnet als den Gast, Fremdling; und hostis ist wiederum dasselbe Wort mit dem gothischen *gasts* und dem mittelhochdeutschen *gast*, und beide haben dieselbe Doppelbedeutung⁴. Der Historiker MEGINHARD sagt: „Peregrinum, qui patronum non habebat, vendebant Saxones“⁵; das entspricht durchaus dem angelsächsischen Gesetze: „Si peregrinus vel advena devius vagetur, et tunc nec vociferavit nec cornu insonuerit, pro fure comprobatus est vel occidendus vel redimendus“⁶. Es ist auf alttestamentlichem Boden nicht anders gewesen. „Es wird mich totschiagen, wer mich antrifft“ (Gen 4 14) — das ist die Aussicht, die den Nomaden auf seinen Irrfahrten (ausserhalb der „Adama“) überallhin begleitet, wenn er nicht gefeit ist durch das (Totem-) Zeichen, an dem er als Stammgenosse von Stammgenossen erkannt wird, und das ihn vor Beleidigung schützt, bzw. dem Beleidiger die vom betreffenden Stamme ihm drohende Blutrache schreckend ins Gedächtnis bringt⁷.

Im übrigen kommt bei den alten Israeliten diese allgemeine Stimmung gegen die Fremden, wie ganz natürlich, am Schroffsten zum Ausdruck, wo es sich um das Verhalten gegen den Kriegsfeind handelt. Feinde des Volkes sind ja von vorn herein auch Feinde seines Gottes (Jud 5 31 I Sam 30 26). Das klingt sehr vernehmlich schon aus der ältesten hebräischen Urkunde, die wir kennen, dem Deborahliede. Wir erinnern blos an den Fluch über die, die dem Kampfe fern geblieben sind (Jud 5 23), an die Anschaulichkeit, mit welcher der Moment vergegenwärtigt wird, in dem Sisera zusammenbricht (V. 27), an den Hohn, mit dem seiner unglücklichen Mutter gedacht wird (V. 28 ff.).

¹ IHERING, Geist des röm. Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung 1878 I p. 235.

² STADE, Gesch. Isr. I 510.

³ Hist. XXXI 29.

⁴ IHERING, l. c. p. 227 Anm. 126.

⁵ Translatio Sancti Vit. c. 13.

⁶ Leges Withraedi c. 20; beides cit. bei PAPPALAVA: über die bürgerl. Rechtsstellung der Fremden, aus d. Ital. übers. von Leesberg, Pola 1884 p. 13 Anm. 6. 1.

⁷ W. ROB. SMITH, Kinship and Marriage in early Arabia 1885 p. 215; WELLHAUSEN, Komposition des Hexateuch JdTh. XXI (76) p. 399.